

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 - 20 juni 2019

Opgave 1 (10 punten)

- 4p a. - een bevoordeling van of via de aandeelhouder (1p);
 - verarming van de vennootschap (1p);
 - aanwezigheid van winstcapaciteit (1p);
 - dubbele bewustheid (1p).
- 2p b. Ja, er is sprake van een uitdeling van € 30.000 (1p) omdat aan de vier eisen is voldaan (1p).
- 4p c. - door vennootschap gemaakte kosten (1p);
 - ontberen slechts dan een zakelijk karakter (1p);
 - indien en voor zover zij zijn gedaan (1p);
 - ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (1p).

Opgave 2 (20 punten)

Fiscaal eindvermogen	6.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 4.250.000	

a. Vermogensvoortgang (1p)	+ 2.500.000	(1p)
b. Kapitaalstorting vormt geen fiscale winst (1p)	-/- 200.000	(1p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) (1p)	---	(1p)
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 10.000	(1p)
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (1p)	-/- 40.000	(1p)
f. Onttrekking vermold dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 15.000	(1p)
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+20.924	(1p)
h. Dotatie aan de HIR is aftrekbaar (1p)	-/- 175.000	(1p)
i. Gift is aftrekbaar voor 50% van de winst met een maximum van € 100.000 (per saldo (eerst bijtellen, daarna aftrek) geen correctie) (1p)	---	(1p)
Fiscale winst	+ 2.130.924	
j. aftrekbaar voorvoegingsverlies (1p)	-/- 120.000	(1p)

Belastbaar bedrag	+ 2.010.924	
	=====	

Per onderdeel 2 punten, 1p voor de motivering en 1p voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag.

Opgave 3 (20 punten)

- 4p a. De bodemloze put lening (2p) en de deelnemerschapslening (2p).
- 6p b. De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
 De rentevergoeding is winstafhankelijk (2p);
 De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (2p).
- 3p c. Indien sprake is van een hybride lening vallen de rente-ontvangsten via (de meesleepregeling van) art. 13(, lid 4, onderdeel b,) Wet Vpb 1969 (2p) onder de deelnemingsvrijstelling en zijn derhalve niet belast (1p).
- 7p d. Ja, de rente is aftrekbaar bij Itrix BV. Omdat een verbonden lichaam Van der Meer Holding BV geld uitleent aan Itrix BV, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 50% belang in Data BV, zijn de rentekosten in principe niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (2p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet

Vpb 1969) (2p). Omdat wel sprake is van compenserende heffing bij Van der Meer Holding BV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p) zijn de rentekosten toch aftrekbaar bij Itrix BV (1p).

Opgave 4 (15 punten)

- 12p a. De winst van A BV: € 600.000
- i) Dividend van B BV valt onder de deelnemingsvrijstelling (2p) € 0 -/- (1p)
 - ii) Waardedaling aandelen C BV valt onder de deelnemingsvrijstelling (2p) € 0 + (1p)
 - iii) Aankoopkosten vallen onder de deelnemingsvrijstelling en zijn niet aftrekbaar (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (2p) € 0 + (1p)
 - iv) Liquidatieverlies € 70.000 minus € 15.000 is € 55.000 valt niet onder de deelnemingsvrijstelling en is aftrekbaar (art. 13d, lid 1 en 2, Wet Vpb 1969) (2p) € 55.000 -/- (1p)
- Belastbaar bedrag A BV in 2018 € 545.000 +
- 3p b. Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).

Opgave 5 (15 punten)

- 4p a. Ja, Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV kunnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen op grond van art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969 (2p) en art. 15, lid 4, onderdeel a t/m f, Wet Vpb 1969 (2p).
- 2p b. Vóór 1 april 2019 (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
- 2p c. Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV mogen kiezen wie als moedermaatschappij wordt aangemerkt in de fiscale eenheid (art. 15, lid 2, Wet Vpb 1969).
- 2p d. Nee, er kan dan geen fiscale eenheid worden gevormd tussen Baumart Amsterdam BV en Baumart Utrecht BV omdat de bovenliggende holding niet in de EU/EER is gevestigd (art. 15, lid 6, Wet Vpb 1969).
- 5p e. Baumart Keulen GmbH kan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid Baumart Tilburg BV omdat zij niet in Nederland is gevestigd (art. 15, lid 4, onderdeel c, Wet Vpb 1969) (2p). Baumart Maastricht BV kan wel opgenomen worden in de fiscale eenheid met Baumart Tilburg BV omdat de tussenmaatschappij is gevestigd in de EU (art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969) (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 6 (10 punten)

- 10p Waarde X BV:
- | | |
|------------------|------------|
| Aandelenkapitaal | 100 |
| Winstreserves | 400 |
| Stille reserves | 250 |
| Af: 20% Vpb | <u>50</u> |
| | <u>200</u> |
| Totaal | 700 (2p) |
| Koers | 700% |
- Waarde Y BV:
- | | |
|------------------|-----------|
| Aandelenkapitaal | 50 |
| Winstreserves | 220 |
| Stille reserves | 100 |
| Af: 20% Vpb | <u>20</u> |
| | <u>80</u> |
| Totaal | 350 (2p) |

X BV moet aandelen uitgeven met een waarde van 350 om de onderneming van Y BV over te nemen. De koers van de aandelen X BV is 700%. Dit betekent dat X BV 50 aandelen (6p) moet uitgeven om de onderneming van Y BV over te nemen.

Opgave 7 (10 punten)

- 6p a. Compliance houdt in:
- Tijdig als belastingplichtige registreren (2p)
 - Tijdig aangifte(n) doen (2p)
 - Juiste en volledige aangifte(n) doen (2p)
 - Tijdig belastingschuld betalen (2p)
- Maximaal 6 punten
- 4p b. 1. De belastingplichtige krijgt snel zekerheid (snelle regeling aangiften / bezwaarschriften / snelle duidelijkheid over fiscale gevolgen) (2p).
2. Inspecteur kan zijn toezichtcapaciteit beter afstemmen (op mate van kennis van en vertrouwen in belastingplichtige) (2p).